



العقوبات البديلة وصعوبات التنفيذ دراسة مقارنة

ذ. عمر بنيطو
عضو مجلس هيئة المحامين مراكش

مراكش بتاريخ 17 أكتوبر 2025

محاور العرض

تقديم

الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة

الأنظمة القانونية للعقوبات البديلة وصعوبات التنفيذ

السياسة الجنائية في سياق الاحتجاجات

دراسة مقارنة وتحليل تطبيقي

توصيات مقترحة

تقديم

تعد العقوبات البديلة من أبرز مظاهر التحول في الفكر الجنائي المعاصر، إذ تمثل انتقالاً من منطق الردع والعقاب إلى منطق الإصلاح وإعادة الإدماج، ويأتي هذا التوجه استجابةً لتفاقم ظاهرة الاكتظاظ السجني وما يترتب عنها من آثار اجتماعية واقتصادية، دفعت العديد من الدول إلى البحث عن صيغ جديدة للعقوبة أكثر إنسانية وفاعلية.

في هذا السياق، تبرز تجارب فرنسا، المغرب والأردن، كنماذج مختلفة في سعيها لاعتماد العقوبات البديلة كخيار استراتيجي لتحقيق عدالة جنائية متوازنة. فبينما راكمت فرنسا خبرة طويلة في هذا المجال بفضل نظام قضائي مؤسسي متقدم يشرف عليه قاضي تطبيق العقوبات، لا يزال كل من المغرب والأردن في مراحل التأسيس والتجريب، يواجهان تحديات تتعلق بالبنية التحتية، تكوين الأطر والقبول المجتمعي.

وتكشف التجارب الثلاث أن الهدف المشترك هو الحد من السجن دون المساس بفعالية الردع، وذلك من خلال بدائل مثل الخدمة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية، التي تهدف إلى دمج المحكوم عليهم في المجتمع بدل عزلهم عنه، كما يتضح أن الاحتجاجات الاجتماعية، بما تخلقه من ضغوط وتوترات، تؤثر على السياسات العقابية بطرق مختلفة؛ ففرنسا تميل أحياناً إلى تشديد الردع، في حين تفتح هذه الظاهرة في الأردن والمغرب المجال أمام نقاشات حول العدالة التصالحية والإصلاح الاجتماعي.

إن العقوبات البديلة ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي رؤية جديدة للعدالة تسعى إلى تحقيق الأمن الاجتماعي عبر الإصلاح لا الإقصاء، وتؤسس لمرحلة يكون فيها الإنسان محور السياسة الجنائية وغايتها الأساسية.



أولاً- فلسفة ومفهوم العقوبة البديلة

تعرف العقوبات البديلة بأنها تدابير قانونية تهدف إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة ببدائل إصلاحية تتيح للمحكوم عليه قضاء عقوبته خارج أسوار السجن، مع الالتزام ببرامج تأهيلية أو خدمية تعود بالنفع على المجتمع، هذه العقوبات لا تلغي مبدأ العقاب، بل تعيد توجيهه نحو تحقيق أهداف إصلاحية وإدماجية.

تستند فلسفة العقوبات البديلة إلى عدة مرتكزات أساسية أهمها:

■ المرتكز الإصلاحي والإنساني.

■ المرتكز الاقتصادي والتنظيمي.

ثانيا- المرجعية الحقوقية والدولية

تجد العقوبات البديلة سندها في العديد من المرجعيات الحقوقية والدولية التي تدعو إلى ترشيد السياسة العقابية وتوسيع نطاق العقوبات غير السالبة للحرية. من أبرز هذه المرجعيات:

■ **القواعد الدنيا النموذجية للأمم المتحدة لمعاملة السجناء** (قواعد مانديلا): التي تؤكد على ضرورة البحث عن بدائل للعقوبات السالبة للحرية.

■ **قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية** (قواعد طوكيو 1990): التي تدعو الدول الأعضاء إلى توسيع نطاق تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية وتوفير مجموعة متنوعة من هذه التدابير في قوانينها الوطنية.

من هذه المرجعيات تأتي الدوافع المشتركة للدراسة في فرنسا والمغرب والأردن، حيث تسعى هذه الدول إلى مكافحة الاكتظاظ السجني وتقليص معدلات العودة إلى الجريمة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية الحديثة.

م.2- الأنظمة القانونية للعقوبات البديلة وصعوبات التنفيذ

أولا- النظام القانوني للعقوبات البديلة في فرنسا

1- الإطار القانوني وأنواع العقوبات البديلة:

أنواع العقوبات البديلة في فرنسا

■ العمل للمنفعة العامة (Travail d'Intérêt Général - TIG)

■ وقف تنفيذ العقوبة مع وضع المحكوم عليه تحت المراقبة القضائية أو الاختبار (Sursis avec Mise à l'épreuve – SME)

■ الاحتجاز المنزلي تحت المراقبة الإلكترونية (Détention à Domicile sous Surveillance Électronique - DDSE)

■ عقوبات تقييدية أخرى: تشمل سحب رخصة السياقة، منع ممارسة نشاط محدد، والتعويض الجزائي (جبر الضرر للضحية).

تعد فرنسا من الدول الرائدة في أوروبا في مجال اعتماد بدائل العقوبة الحبسية، حيث بدأت تجربتها في هذا المجال منذ عام 1983، يعكس هذا التاريخ الطويل نضجًا في الفكر العقابي الفرنسي الذي يسعى إلى تجاوز السجن كحل وحيد للعقاب، والبحث عن تدابير أكثر فعالية في إصلاح الجناة وإعادة إدماجهم.

يستند النظام القانوني الفرنسي للعقوبات البديلة إلى القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)، المعدل بالقوانين اللاحقة مثل قانون 189 لسنة 2020، وقد شهد هذا القانون تطورات مستمرة للتكيف مع التحديات الجديدة في السياسة الجنائية.

2- دور قاضي تطبيق العقوبات (JAP)

تعد مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات (Juge de l'application des peines - JAP) حجر الزاوية في النظام الفرنسي لتنفيذ العقوبات البديلة، أنشئت هذه المؤسسة عام 1958، وتتمثل مهمتها المحورية في متابعة ومراقبة تنفيذ العقوبات البديلة، وضمان تفريد العقوبة بما يتلاءم مع حالة المدان، يلعب قاضي تطبيق العقوبات دورًا حيويًا في ضمان فعالية العقوبات البديلة في فرنسا، فهو المسؤول عن تحديد شروط التنفيذ وتعديلها، وتقييم مدى التزام المحكوم عليه، يضمن هذا الدور المحوري أن العقوبة لا تقتصر على مجرد الحكم، بل تمتد إلى مرحلة التنفيذ والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف الإصلاحية.

3- صعوبات التنفيذ في فرنسا (تحديات الاستمرارية)

تحديات نقص
الموارد
البشرية
واللوجستية

العبء على
قاضي
تطبيق
العقوبات

الإفراط في
اللجوء إلى
الاعتقال
الاحتياطي

التحدي
الثقافي
والمجتمعي

تردد
السلطات
المحلية

4-اجتهادات قضائية لتكريس العقوبات البديلة

أ- العمل للنفع العام ((Travail d'Intérêt Général - TIG)

عقوبة العمل للنفع العام (TIG هي عقوبة بديلة للسجن في القانون الفرنسي)، وقد ورد ذكر لبعض أحكام محكمة النقض الفرنسية المتعلقة بهذه العقوبة:

رقم الحكم (رقم الطعن	المحكمة الصادرة	سنة الإصدار	موضوع الحكم
18-83.434	محكمة النقض الفرنسية - الغرفة الجنائية (Chambre criminelle)	2019 بشأن قرار محكمة استئناف صادر في 2018)	رفض طعن ضد قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بعقوبة العمل للنفع العام 105 ساعات ووقف رخصة القيادة، وذلك في قضية إصابات غير متعمدة. (Blessures involontaires)
17-80.200	محكمة النقض الفرنسية - الغرفة الجنائية (Chambre criminelle)	2018	قرار نقض جزئي. (Cassation partielle) يتناول القرار موضوع الإجراءات في المحكمة الجنائية وحقوق الدفاع وتوضيح طريقة تبرير الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الاعتباريين (Personne morale)، بما في ذلك تبرير العقوبات (الغرامة) بالنظر إلى الموارد والأعباء.

ملاحظة حول العمل للنفع العام ((TIG)

. التاريخ: تم إدراج هذه العقوبة في القانون الفرنسي بموجب قانون 10 يونيو 1983.

. الطبيعة: هي عقوبة جنائية يتم بموجبها إلزام المحكوم عليه بأداء عمل غير مدفوع الأجر لفترة يحددها القاضي (بين 20 و 400 ساعة) لصالح مؤسسة مؤهلة (هيئة عامة، جمعية ذات منفعة عامة، إلخ)

ب-خطة الحفاظ على مناصب الشغل (Plans de Sauvegarde de l'Emploi - PSE) كمثال لأحكام حديثة من محكمة النقض

على الرغم من أن الاختصار "PSE" في القانون الفرنسي غالباً ما يشير إلى خطة الحفاظ على مناصب الشغل (Plan de Sauvegarde de l'Emploi) في القانون الاجتماعي، وليس بالضرورة "المراقبة الإلكترونية" (Placement sous surveillance électronique) التي تستخدم في المجال الجنائي، إلا أن نتائج البحث قدمت عدة أحكام مهمة حول (PSE) في عام 2023. أما المراقبة الإلكترونية فهي إجراء لتنفيذ العقوبة في القانون الجنائي.

رقم الحكم/ رقم الطعن	المحكمة الصادرة	سنة الإصدار	موضوع الحكم
22-18.678	محكمة النقض الفرنسية - الغرفة الاجتماعية (Chambre sociale)	18 أكتوبر 2023	قرار نقض يتعلق ببطلان فصل العامل الذي يبلغ عن وقائع تحرش جنسي، يحدد القرار عبء الإثبات بشأن العلاقة بين الشكوى والفصل.
21-22.890 وغيرها من الأرقام	محكمة النقض الفرنسية - الغرفة الاجتماعية (Chambre sociale)	1 يونيو 2023	قرار يتعلق بمسؤولية الشركات القابضة (Sociétés holding) في قضايا الفصل الاقتصادي ضمن خطة الحفاظ على مناصب الشغل (PSE)

1. الإطار القانوني وأنواع العقوبات البديلة:

أنواع العقوبات البديلة في المغرب

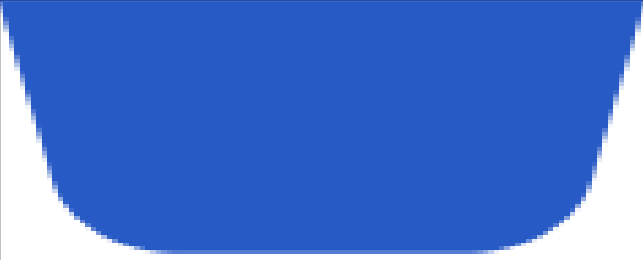
- العمل للمنفعة العامة: تكليف المحكوم عليه بأداء عمل غير مدفوع الأجر لفائدة مؤسسات عمومية أو جمعيات خيرية، لمدة تتراوح بين 40 و1200 ساعة.
- الغرامة اليومية: تتراوح قيمتها بين 100 و500 درهم عن كل يوم حبس، وتحدد المحكمة مبلغها بناءً على الوضع المالي للجاني.
- المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني): يمكن استخدامها كبديل لتنفيذ العقوبة الحبسية أو للاعتقال الاحتياطي، وتسمح بمراقبة تحركات المحكوم عليه عن بعد.
- التدابير العلاجية والتأهيلية: تشمل برامج علاج الإدمان، أو برامج التدريب المهني، أو برامج التأهيل النفسي والاجتماعي.

شهد المغرب إصلاحًا تشريعيًا مهمًا بدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025، يمثل هذا القانون نقلة نوعية في السياسة الجنائية المغربية، حيث يهدف إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وتطوير آلياتها.

ينص القانون 43.22 على أن العقوبات البديلة تسري على الجناح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها فيها خمس سنوات حبسا، مع استثناء بعض الجرائم الخطيرة مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو الجرائم العسكرية، يهدف هذا النطاق المحدد إلى التركيز على الجرائم الأقل خطورة التي يمكن أن تستفيد من التدابير الإصلاحية دون المساس بالأمن العام.

2- صعوبات التنفيذ في المغرب (تحديات البداية)

على الرغم من الأهداف الجيدة للقانون 43.22، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة، خاصة وأن التجربة المغربية لا تزال في مراحلها الأولية، ويمكن تلخيص هذه التحديات فيما يلي:

				
التكوين والتكوين المستمر للفاعلين	إصدار النصوص التنظيمية والتنسيق	قلة الأطر والإجراءات الواضحة	التحديات الثقافية والمجتمعية	البنية التحتية والموارد

3- المؤشرات التطبيقية الأولية في المغرب

بعد دخول القانون 43.22 حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، بدأت المحاكم المغربية في تطبيق أحكامه. وقد صدرت أحكام قضائية أولية في هذا الشأن، مما يعكس بداية تفعيل هذا الإصلاح التشريعي. على سبيل المثال، أصدرت المحكمة الابتدائية بسوق السبت أول حكم بعقوبة بديلة، كما صدر حكم مماثل في أكادير، تشير التقارير الأولية إلى أن المحاكم المغربية أصدرت حوالي 450 حكمًا بالعقوبات البديلة حتى 12 أكتوبر 2025، شملت العمل للمنفعة العامة والغرامات اليومية، هذه الأرقام وإن كانت أولية، تعكس توجهها نحو تطبيق هذا القانون وتوفير أساسًا لتقييم فعاليته في المستقبل.

1. الإطار القانوني وأنواع العقوبات البديلة:

شهد القانون الأردني تطوراً في مجال العقوبات البديلة، خاصة بعد تعديلات عام 2022 على المادة 25 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتشمل هذه البدائل:

أنواع العقوبات البديلة في الأردن

- الخدمة المجتمعية: إلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال غير مدفوعة الأجر لخدمة المجتمع.
- المراقبة المجتمعية: وضع المحكوم عليه تحت إشراف ومتابعة في المجتمع.
- المراقبة الإلكترونية: تحديد حركة المحكوم عليه باستخدام وسائل إلكترونية.

2- صعوبات تنفيذ العقوبات البديلة في الأردن

التحديات
الثقافية
والمجتمعية

الصعوبات
العملية
والإجرائية

الصعوبات
التشريعية

أولاً- تأثير الاحتجاجات الاجتماعية على النظام العقابي في فرنسا

تتمتع فرنسا بتاريخ طويل من الاحتجاجات الاجتماعية، من أحداث مايو 1968 إلى احتجاجات السترات الصفراء، هذه الاحتجاجات التي غالباً ما تكون عنيفة، تضع ضغوطاً كبيرة على الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على النظام العام. كيف يمكن للظواهر الاجتماعية الكبرى، كالاحتجاجات، أن تؤثر بشكل مباشر على تطبيق السياسة الجنائية، بما في ذلك العقوبات البديلة.

في هذا السياق، يمكن أن تتأثر السياسة الجنائية بعدة طرق:

الاستجابة السياسية

التشديد الأمني والقضائي

1- احتجاجات "السترات الصفراء" والسياسة الجنائية الفورية في فرنسا

أدت احتجاجات "السترات الصفراء" (Gilets Jaunes) التي انطلقت عام 2018 إلى لجوء الحكومة الفرنسية إلى سياسة جنائية صارمة وفورية للردع، حيث لم يتم تطبيق "العقوبات البديلة" بالمعنى الإصلاحي بشكل موسع على المحتجين المتورطين في أعمال الشغب، بل كان التوجه العام للقضاء الفرنسي هو التشدد في تطبيق القانون لمواجهة أعمال التخريب والعنف، مما أدى إلى أحكام زجرية سريعة وقاسية.

التأثير على البدائل: أدى الضغط السياسي والأمني إلى تفضيل القضاة للعقوبات السجنية النافذة أو الموقوفة التنفيذ مع اختبار صارم (Sursis probatoire) على حساب العقوبات البديلة الخفيفة في قضايا العنف والتخريب، كانت الرسالة الموجهة للرأي العام هي "الردع الفوري".

المسار القضائي السريع: تم الاعتماد بشكل مكثف على إجراءات المثلث الفوري (Comparution Immédiate) لمعاقبة مرتكبي أعمال التخريب والعنف ضد الممتلكات العامة والشرطة.

2- العقوبات البديلة في سياق الاحتجاجات الفرنسية

في فرنسا يمكن أن تلعب العقوبات البديلة دوراً معقداً في سياق الاحتجاجات، فمن جهة قد تسعى السلطات إلى تطبيق عقوبات بديلة على بعض المتورطين في الاحتجاجات غير العنيفة لتجنب الاكتظاظ السجني وتخفيف التوترات الاجتماعية، ومن جهة أخرى فإن الضغط الشعبي والسياسي لتطبيق القانون بحزم قد يحد من استخدام هذه البدائل، خاصة في حالات العنف أو التخريب، إن التوازن بين الحاجة إلى الحفاظ على النظام العام والحاجة إلى تطبيق عدالة إصلاحية يظل تحدياً مستمراً في السياسة الجنائية الفرنسية.

أ- التوجه القضائي إزاء "السترات الصفراء"

. **التشديد العقابي والرد السريع:** واجهت السلطات الفرنسية أعمال الشغب والتخريب (إحراق سيارات، تخريب ممتلكات عامة وخاصة، اقتحام متاجر) بإجراءات قضائية سريعة وعقوبات صارمة، شملت أحكاماً بالسجن والغرامات. تم الإعلان عن أحكام تبال آلاف الفرنسيين منذ بدء الاحتجاجات، وكان الهدف هو الردع العام وإعادة النظام.

. **قانون مكافحة "المخربين" (Loi anti-casseurs)** في فبراير 2019، أقر البرلمان الفرنسي قانوناً لملاحقة ومعاقبة الذين يقومون بأعمال "تخريب" خلال المظاهرات، مما يعكس توجهاً لفرض قيود أكبر على حرية التظاهر عند اقترانها بالعنف. هذا القانون يمنح صلاحية حظر التظاهر لحكام المناطق.

. **انتقادات حقوقية:** وثقت منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية (Amnesty International)، حملة قمع مشددة شنت ضد المظاهرات، أشارت فيها إلى إساءة استخدام القانون وتغريم واعتقال آلاف المحتجين السلميين تعسفياً بموجب قوانين "غامضة" أو "غير متناسبة"، مما أثار قلقاً بشأن التأثير الصادم على الاحتجاجات المشروعة

ب- دور العقوبات البديلة في السياق

. العقوبات البديلة كتدبير إجرائي (المفاوضة):

- ✓ الاجتهاد النيابي/الإجرائي: تم الإشارة إلى إمكانية أن تستخدم النيابة العامة في فرنسا (وكيل الجمهورية) صلاحيتها في فرض "بدائل للمتابعة (Alternatives aux poursuites) على بعض المتهمين بارتكاب جنح بسيطة خلال المظاهرات، كشرط للعدول عن المتابعة الجنائية. يمكن أن تكون هذه البدائل في شكل دفع غرامات أو الخضوع لتدابير محددة (كالالتزام بسلوك معين أو التعويض).
- ✓ ملاحظة: لم تكن العقوبات البديلة (مثل العمل للنفع العام) هي الطابع الغالب في الأحكام الصادرة في قضايا العنف والتخريب المصاحبة للاحتجاجات، والتي كانت تتطلب عقوبات أكثر ردعًا في نظر القضاء.

. أحكام وقضايا بارزة تتعلق بالسترات الصفراء (Gilets Jaunes)

تتعلق معظم الأحكام الجنائية في هذه الاحتجاجات بجرائم العنف ضد السلطة، وتدمير الممتلكات، والمشاركة في تجمع غير مسلح بعد إخفاء الوجه، ورفض الامتثال لأوامر الأمن.

المحكمة الصادرة	سنة الإصدار	موضوع الحكم	الحكم الصادر
محكمة جنح باريس (Tribunal correctionnel de Paris)	فبراير 2019	العنف المتعمد ضد ضباط الأمن العام) قضية الملاك كريس توف دوتينغيه)	عام واحد حبس نافذ يقضى في إطار نظام الحرية المقيدة (بييت في السجن ليلاً)، و 18 شهرًا حبسًا موقوف التنفيذ مع شروط، ومنع الإقامة في باريس لمدة 6 أشهر.
محاكم الجنح في المدن الكبرى) ليون، مرسيليا، بوردو)	2018 - 2019	تدمير الممتلكات والتخريب (Dégradation et destruction) أو حيازة مواد متفجرة (كالمقذوفات).	السجن الفعلي لفترات تتراوح غالبًا بين عدة أشهر وعامين، بالإضافة إلى غرامات وتعويضات مالية.
محاكم الجنح (على مستوى وطني)	2018 - 2020	المشاركة في تجمع غير مسلح/غير مسلح مع إخفاء الوجه (Participation à un attroupement dissimulé)	أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ، وغرامات مالية كبيرة، أو عقوبة العمل للنفع العام.(TIG)
محاكم الاستئناف(Cours d'appel)	2019 - 2020	استئناف ضد أحكام الحبس النافذ في قضايا العنف	تأكيد أو تخفيف طفيف في عقوبات الحبس النافذ، وغالبًا ما يتم تأكيد إمكانية قضاء جزء من العقوبة عبر المراقبة الإلكترونية (PSE) أو الوضع في نظام شبه حر.(Semi-liberté)

ثانيا- تأثير الاحتجاجات بالمغرب (حراك الريف وgenZ212) على النظام العقابي وموقع العقوبات البديلة.

تأثر المغرب، شأنه شأن العديد من الدول، بموجات الاحتجاجات الاجتماعية، خاصة في سياق الربيع العربي وما تلاه من حركات احتجاجية تطالب بالإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، هذه الاحتجاجات مثل حراك الريف واحتجاجات زاكورة وغيرها، وضعت السلطات المغربية أمام تحديات كبيرة في كيفية التعامل مع المطالب الشعبية مع الحفاظ على الأمن والاستقرار، في هذا السياق يمكن أن تؤثر الاحتجاجات على السياسة الجنائية بعدة طرق:

- **تشديد العقوبات:** في بعض الحالات، قد تلجأ السلطات إلى تشديد العقوبات على المشاركين في الاحتجاجات أو على الجرائم المرتبطة بها، بهدف ردع المزيد من الاضطرابات.
- **البحث عن بدائل:** في حالات أخرى، قد تدفع الاحتجاجات نحو البحث عن حلول بديلة للعقوبات السالبة للحرية، خاصة في قضايا الرأي أو التعبير، لتجنب تأجيج الأوضاع وتخفيف التوترات الاجتماعية.

بالرغم من أن القانون 43.22 لم يكن نافذاً خلال أحداث حراك الريف (2016-2017)، فإن العلاقة بين المتابعات المرتبطة بالنظام العام واستخدام البدائل تظل وثيقة في السياق المغربي الجديد.

❖ **بدائل الاعتقال الاحتياطي:** كان النقاش القانوني يدور سابقاً حول بدائل الاعتقال الاحتياطي في مثل هذه المتابعات. (الآن، مع وجود العقوبات البديلة).

❖ **الاحتواء الاجتماعي:** هل يمكن استخدام العقوبات البديلة (خاصة العمل للمنفعة العامة أو المراقبة) كأداة للعدالة التصالحية في المتابعات ذات الطابع الاجتماعي أو المدني، لتخفيف التوتر السياسي وضمان عدم تضخم أعداد المسجونين في قضايا الرأي والتجمعات

❖ **التحدي السياسي:** تكمن الصعوبة في المغرب في الفصل بين طبيعة الجرائم المرتكبة أثناء الاحتجاجات (قد تحمل طابعاً سياسياً/مدنياً) والتخوف من استخدام البدائل كآلية لـ "تسييس" العقوبة أو تخفيفها بشكل يراه البعض غير رادع.

يمكن أن تلعب العقوبات البديلة دوراً مزدوجاً في سياق الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب، فمن جهة قد تُستخدم كأداة لتخفيف الأحكام على بعض المشاركين في الاحتجاجات غير العنيفة، مما يساهم في نزع فتيل الأزمة وتجنب الاكتظاظ السجني، ومن جهة أخرى فإن تطبيقها يتطلب حذراً لضمان عدم تفسيرها كتساهل مع الجرائم، مما قد يؤثر على ثقة المجتمع في العدالة، إن التوازن بين الحاجة إلى الردع والحاجة إلى الإصلاح يظل تحدياً رئيسياً يجب الجواب عنه في السياسة الجنائية.

شهد الأردن خلال السنوات الماضية عدة موجات من الاحتجاجات الاجتماعية، مدفوعة غالبًا بمطالب اقتصادية واجتماعية تتعلق بالبطالة، غلاء المعيشة، هذه الاحتجاجات وإن لم تكن موجهة بشكل مباشر ضد النظام العقابي، إلا أنها تضع ضغوطًا على الحكومة والبرلمان لإظهار استجابة لمطالب العدالة الاجتماعية، مما قد ينعكس على السياسات الجنائية، على سبيل المثال، قد تدفع هذه الضغوط نحو تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي تُعتبر مهددة للاستقرار الاجتماعي، أو على العكس، قد تفتح الباب أمام البحث عن حلول إصلاحية تخفف من التوترات الاجتماعية.

يمكن أن تكون الاحتجاجات الاجتماعية في الأردن عامل ضغط غير مباشر لتطوير السياسات العقابية، بما في ذلك التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، فمع تزايد أعداد الموقوفين والمحكوم عليهم في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات أو الجرائم البسيطة التي قد تنشأ عنها، يبرز تحدي الاكتظاظ السجني بشكل أكبر، هنا يمكن أن تُنظر إلى العقوبات البديلة كحل لتخفيف هذا العبء، ولتقديم صورة أكثر إنسانية للعدالة الجنائية، ومع ذلك فإن هذا التطور يتطلب توازنًا دقيقًا بين الاستجابة للمطالب الشعبية بفرض العدالة وبين الحفاظ على مبادئ الإصلاح والتأهيل.

أولاً- أوجه التشابه الأساسية بين أنظمة العقوبات البديلة (فرنسا، المغرب، الأردن)

تتقاسم التجارب الثلاث في مجال العقوبات البديلة عدة أوجه تشابه رئيسية، تعكس التوجهات العالمية الحديثة في السياسة الجنائية:

وجه التشابه	التفصيل المشترك بين فرنسا، المغرب والأردن
الهدف الجوهرى	الانتقال من "عقاب الردع" إلى "عقاب الإصلاح" بهدف تخفيف اكتظاظ السجون وتقليل معدلات العودة إلى الجريمة.
المرجعية والفلسفة	الالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية الحديثة.
البدائل الأساسية	جميع الأنظمة تعتمد على العمل للمنفعة العامة (الخدمة المجتمعية) والمراقبة الإلكترونية كركائز أساسية.
نطاق التطبيق	التركيز على العقوبات القصيرة والجنح، واستثناء الجرائم الخطيرة لضمان الحفاظ على الأمن العام.
السلطة التقديرية للقاضي	القاضي يتمتع بالسلطة التقديرية للحكم بالبدائل، مع الأخذ في الاعتبار خطورة الفعل والظروف الشخصية للمحكوم عليه.
التحدي المشترك	مواجهة تحدي قبول المجتمع للعقوبات البديلة، وضرورة التقييم المنهجي لفعالية البرامج.

ثانياً- بعض أوجه الاختلاف الجوهرية

على الرغم من أوجه التشابه، توجد اختلافات جوهرية بين التجارب الثلاث، خاصة فيما يتعلق بالإطار المؤسسي والخبرة الزمنية وتنوع البدائل:

معيار الاختلاف	فرنسا (النظام العريق)	المغرب (النظام الحديث)	الأردن (النظام الحديث)
النضج التشريعي	تجربة عريقة تمتد لعقود (نظام متكامل ومؤسسي). اول قانون قم 624-75 الصادر في 11 يوليو 1975	في بداية التفعيل (نصوص حديثة مثل القانون 43.22).	في بداية التفعيل (تعديلات حديثة لقانون العقوبات). قانون معدل رقم 10 لسنة 2022
الإطار المؤسسي للإشراف	وجود قاضي تطبيق العقوبات (JAP) متخصص ومستقل يتابع التنفيذ.	المتبع موكل مبدئياً إلى مكاتب داخل المؤسسات السجنية والنيابة العامة.	غياب جهاز قضائي متخصص مماثل (التطبيق عبر جهات إدارية وأمنية).
الحد الأقصى للعقوبة المؤهلة	يمكن للقاضي تكليف عقوبات أقل من 6 سنوات.	العقوبات الحبسية التي لا تتجاوز 5 سنوات.	الجرائم التي لم تتجاوز عقوبتها 3 سنوات (عادة لأول مرة).
تنوع البدائل	تنوع وغنى كبير (يشمل الحرية الجزئية، العقوبة-التعويض).	متنوع، أبرز ما يميزه إدراج الغرامة اليومية.	الأقل تنوعاً (التركيز على الخدمة والمراقبة).
شرط عدم العود	آليات معقدة للمتابعة والمكافأة (نظام النقاط).	لا يجوز الحكم بها في حالة العود (لضمان أنها "الفرصة الثانية").	يشترط أن يكون المحكوم عليه لأول مرة للاستفادة من أغلب البدائل.
تحدي التنفيذ الأبرز	ضمان كفاءة المراقبة وتقليل العبء على القضاة المتخصصين.	جاهزية البنية التحتية (اللوجستيات) وتأهيل الأطر المشرفة.	ضعف الإطار التشريعي في بعض الجوانب بالإضافة إلى تحدي البنية التحتية.

يظهر الجدول أن الأنظمة الثلاثة متفقة في الأهداف الإصلاحية والبدائل الأساسية (الخدمة والمراقبة)، لكنها تختلف بشكل كبير في النضج التشريعي والآلية المؤسسية للتنفيذ، تتميز فرنسا بالخبرة العريقة والآلية القضائية المتخصصة، بينما يعتمد كل من المغرب والأردن على نصوص قانونية أحدث، مع تحديات كبيرة في البنية التحتية والمؤسسية لتطبيق البدائل بفعالية.

ثالثا- تحديات التنفيذ: مقارنة عملية

تحدي حقوقي/أكاديمي مشترك

يواجه جميع البلدان تحدي قبول المجتمع للعقوبات البديلة لضمان الاندماج الحقيقي للمحكوم عليهم. كما أن هناك ضرورة لوضع آليات ومؤشرات منهجية دقيقة لتقييم معدل العودة إلى الجريمة، وتقييم تأثير العقوبات البديلة على الضحايا والمجتمع، لضمان أن هذه البدائل ناجعة وليست مجرد إجراء شكلي.

فرنسا

- ضمان كفاءة المراقبة.
- تقليل العبء على قضاة تطبيق العقوبات، خاصة مع تزايد عدد الملفات، لضمان جودة التتبع الفعال للمحكوم عليهم.

المغرب والأردن

- جاهزية البنية التحتية (مثل مراكز التأهيل والتجهيزات اللازمة للمراقبة الإلكترونية)
- التأهيل الكافي للأطر المشرفة على تنفيذ العقوبات البديلة في مرحلة الانطلاق.
- تحسين التنفيذ والأجراة

تشكل العقوبات البديلة ثورة في الفكر العقابي لدى كل من فرنسا، المغرب، والأردن، إذ تمثل انتقالاً من "عقاب الردع" إلى "عقاب الإصلاح"، وتسعى هذه الدول إلى تحقيق عدالة جنائية أكثر إنسانية وفعالية، تقلل من الآثار السلبية للسجن، وتعزز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي.

يتوقف نجاح التجربتين المغربية والأردنية إلى حدٍ كبير على مدى الاستفادة من الخبرة الفرنسية العريقة في هذا المجال، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير المؤسسة القضائية المتخصصة (على غرار قاضي تطبيق العقوبات JAP – في فرنسا)، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات بفعالية.

يظهر العرض المقارنة أن العقوبات البديلة أصبحت جزءاً أساسياً من السياسات الجنائية الحديثة في الدول الثلاث، وإن اختلفت في درجة النضج ورفع التحديات، فبينما تتمتع فرنسا بخبرة طويلة ومؤسسات راسخة، لا يزال الأردن والمغرب في مرحلة التأسيس، ويواجهان صعوبات تتعلق بالبنية التحتية، القبول المجتمعي، وتكوين الأطر القضائية والإدارية.

كما يكشف العرض أن الاحتجاجات الاجتماعية، باعتبارها ظاهرة عالمية، تؤثر بشكل متباين على الأنظمة العقابية، إذ قد تدفع نحو التشديد في فرنسا، بينما تفتح المجال في الأردن والمغرب لنقاشات حول العدالة الإصلاحية.

□ تعزيز الإطار المؤسسي:

يوصى بإنشاء مؤسسة متخصصة على غرار قاضي تطبيق العقوبات في فرنسا، أو بتعزيز صلاحيات مكاتب تتبع التنفيذ في المغرب، مع توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة للمتابعة الدقيقة للمحكوم عليهم.

□ التكوين المستمر:

ضرورة الاستثمار في برامج تكوينية مكثفة ومستمرة للقضاة، أعضاء النيابة العامة، والمشرفين على تنفيذ العقوبات البديلة، بما يعزز فهمهم لفلسفة هذه العقوبات وآليات تطبيقها وتقييمها.

□ توسيع الشراكة المجتمعية:

إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بفعالية في توفير فرص العمل للمنفعة العامة، ودعم برامج التأهيل والإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.

□ تطوير الإطار التشريعي:

مراجعة القوانين المنظمة للعقوبات البديلة في المغرب بصفة دورية، لتوسيع نطاق تطبيقها ومعالجة الثغرات، مع الاستفادة من النموذج الفرنسي في وضوح الصياغة وتحديد المسؤوليات.

□ تعزيز الوعي المجتمعي:

إطلاق حملات تحسيسية لتوضيح أهداف العقوبات البديلة ودورها في الإصلاح والحماية الاجتماعية، بهدف ترسيخ القبول المجتمعي لهذه المقاربة.

□ التقييم المستمر:

إجراء تقييمات دورية لقياس فعالية العقوبات البديلة في تحقيق أهدافها، خصوصًا فيما يتعلق بخفض معدلات العود إلى الجريمة، وتعديل البرامج بناءً على نتائج هذه التقييمات.

شکر اعم